陆川佳达投资置业有限公司“8.4”一般物体 打击死亡事故调查报告

2023-11-07 17:00　来源：陆川县安全生产委员会办公室

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

陆川佳达投资置业有限公司“8.4”一般物体

打击死亡事故调查报告

2023年8月4日，位于广西壮族自治区玉林市陆川县沙坡镇的陆川佳达投资置业有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡。

2023年8月15日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法[illegible]人民政府批准，成立陆川佳达投资置业有限公司“8.4”一般物体打击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由王羽同志（陆川县应急管理局[illegible]长）任组长，陆川县应急管理局、自然资源局、公安局、人社局、总工会和沙坡镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委[illegible]事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘验、调查取证，查明了事故经过[illegible]伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进[illegible]议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况。

1、基本情况。企业名称：陆川佳达投资置业有限公司（以下简称佳达公司），统一社会信用代码：914509223226606 93J，法定代表人：李海强，注[illegible]县温泉镇长安一街2-2号，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2014-12-19，注册资本：500万人民币，经营范围：许可项目：矿产[illegible]山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件[illegible]目：以自有资金从事投资活动；建筑用石加工；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；选矿（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活[illegible]

2、持证情况：①安全生产许可证，编号：（桂K）FM安许可证〔2021〕0005号，有效期：2021年12月7日至2024年12月6日，发证机关：广西壮族[illegible]理厅。②采矿许可证，编号：C4509222017127130145524，有效期：2020年12月12日至2025年5月12日，发证机关：玉林市自然资源局。

（二）事故发生经过。

今年以来，因经济效益不好，佳达公司一直处于半停工状态；2023年7月30日，因佳达公司生产线颚式破碎机轴承损坏，该企业全线停工停产开[illegible]作。

2023年8月4日6时许，佳达公司维修班组长邝春林带领潘庆贵、袁万全、高飞勇、庞国际、庞海锋等工作人员对公司的一台颚式破碎机进行维修。[illegible]米高，他们先搭建了一个维修平台（距离地面约4米高），方便他们站在平台上维修。17时许，由于破碎机两个皮带轮中间的轴承坏了，他们为了拉开两[illegible]想着用火烤一下皮带轮，利用热胀冷缩原理把皮带轮拉开，再用千斤顶顶开两个皮带轮。当时庞海锋站在皮带轮旁边操作千斤顶，袁万全、潘庆贵用火烤[illegible]林、庞国际、高飞勇三人站在旁边。皮带轮被火烤了大约10分钟左右，皮带轮就突然弹了出来，皮带轮撞到了庞海锋，导致他从维修平台掉了下来，随即[illegible]来砸到了庞海锋。现场工作人员见状，立即下去搬开皮带轮，把庞海锋救了出来，然后开车将庞海锋送往陆川县人民医院进行抢救。18时30分许，庞海锋[illegible]效死亡。事故发生后，佳达公司负责人李海强立即将事故上报陆川县应急管理局。



（图1，事故现场）



（图2，事故皮带轮）

（三）事故应急救援处置情况。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即组织县应急管理局、自然资源局、沙坡镇人民政府等有关部门第一时间赶赴现场勘查和应急处置，善后处置工作，安抚家属情绪。2023年8月6日，佳达公司与死者家属协商一致，签订了事故赔偿协议，善后处置工作结束。

事故发生后，佳达公司及时救治伤者，并按时上报属地政府和县有关职能部门，属地政府和各有关部门都能按照各自职责做好现场应急处置和善后评估，本次事故应急处置及时、有效。

（四）人员伤亡和财产损失情况。

1、事故造成1人死亡：庞海锋，男，汉族，37岁，1986年3月2日出生，身份证号码：4509241986********，家庭地址：广西兴业县石南镇东龙村**

2、截至2023年10月8日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损民币。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。

佳达公司维修工人庞海锋安全意识淡薄，未能熟练掌握维修颚式破碎机所需要的安全生产知识和安全操作技能①，在维修颚式破碎机轴承过程中操作不当保护措施，导致其被破碎机弹出的皮带轮砸伤经医院抢救无效死亡。庞海锋的不安全行为，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因。

佳达公司未落实安全生产主体责任，一是未制定颚式破碎机维修安全操作规程②，未督促作业人员严格按照操作规程进行作业；二是安全生产考位，未督促员工熟悉掌握本职

①《中华人民共和国安全生产法》第五十八条规定：“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，和应急处理能力。”

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项规定“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；”

工作所需的安全生产知识和安全操作技能③；三是现场管理不到位，作业现场未安排安全员到现场检查，未制止和纠正违章指挥、违规操作的行为④，未做好安全防范措施。

（三）事故性质。

事故调查组认定，陆川佳达投资置业有限公司“8.4”一般物体打击死亡事故是一起由于因公司未落实安全生产主体责任，作业人员安全意识淡薄、操的一般生产安全责任事故。

四、属地政府、监管部门履职情况

（一）沙坡镇人民政府。

沙坡镇人民政府，作为属地管理，着重做了以下几方面工作：一是镇党委、政府高度重视安全生产工作，2023年3月13日、5月4日、6月5日、7月分别召开党委、政府领导班子会议，研判分析、压实各分管行业安全生产工作；2023年1月9日、2月6日、3月27日、4月8日、4月15日、4月22日、5月29月18日分别召开政府干部、各村委、各镇直单位例会，强调布置安全生产工作。二是先后制定

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育从业人员，不得上岗作业。”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项规定“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

出台了《关于印发全镇岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查工作方案的通知》《全镇大型商业综合体超市、酒店、宾馆等商贸行业企业安全生作方案》《沙坡镇动火作业专项整治攻坚战实施方案》《沙坡镇工贸行业差异化专项整治提升行动实施方案》《沙坡镇重大事故隐患专项排查整治2023行《全镇工贸行业企业自治区“两会”、玉林市"两会一展"以及中秋国庆期间安全防范工作》等方案，对抓好全镇安全生产工作提出了明确要求。三是切实履责，于2023年1月6日、2月8日、3月9日、4月28日、6月2日、7月21日、8月15日、9月20日分别对佳达投资置业有限公司进行例行检查。其中2023年6月2例行检查中对佳达投资置业有限公司分别提出消除矿区边坡松石浮土及矿区场地上堆积过多的石粉的安全隐患，均按要求整治完毕。2023年8月15日对佳限公司下达了责令限期整改指令书。综上，事故调查组认为沙坡镇人民政府对该起事故的发生不负相关责任，履职到位。

（二）陆川县应急管理局。

陆川县应急管理局，作为行业主管部门，着重做了以下几方面工作：一是出台安全管理文件，制定印发了《关于进一步强化全县非煤矿山企业安全坚决防范遏制矿山较大事故的工作方案》《全县矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》《全县非煤矿山动火作业专项整治攻坚战实施方案》山领域防范中小学生溺水工作方案》《转发广西壮族自治区应急管理厅 国家矿山安全监察局广西局关于全区矿山安全生产综合整治工作方案的通知》自治区应急管理厅 国家矿山安全监察局广西局关于全区露天矿山安全生产专项整治工作方案的通知》《转发广西壮族自治区应急管理厅办公室关于近期事故情况的通报》等，部署开展全县非煤矿山安全检查工作，指导督促非煤矿山企业加强安全管理。二是每季度定期召开安全会议，今年以来累计组织企业召开18次工作部署会议、7次警示约谈会，传达上级应急部门和县委县政府关于安全生产工作部署和要求，对非煤矿山领域安全生产工作作具体要求；监管工作，今年以来对全县非煤矿山企业进行全面检查，共检查企业78家次，排查问题隐患165处，已全部整改完成，其中县应急管理局依据年初县政府矿山监管股2023年安全生产监督检查计划》，分别于2023年2月10日、4月26日、6月6日、7月13日对佳达公司开展执法检查，排查问题隐患7处，并督促整改完成。综上，事故调查组认为陆川县应急管理局对该起事故的发生不负相关责任，履职到位。

（三）陆川县自然资源局。

陆川县自然资源局，作为行业主管部门，着重做了以下几方面工作：一是加强组织领导，强化工作措施。今年以来，县自然资源局先后出台印发了做好2023年“壮族三月三”、五一等重要节假日及重大会议、汛期期间矿山安全防范工作的通知》《陆川县自然资源领域安全生产重点事项专项排查整治行等文件，坚持把抓好矿山安全生产防范工作和其他矿山业务工作做到同研究、同部署、同检查、同落实、同问效，不断推动矿山安全生产防范工作责任有细、走实。二是结合矿山业务工作，每季度召开全县矿山负责人会议，由局领导对当前矿山安全生产检查发现的存在问题进行通报，对下一步工作进行部

9月底止，先后组织召开会议3次，利用会议的机会，组织矿山负责人观看安全生产事故警示教育片2次，开展安全生产集中大讨论1次。三是强化巡查监管的持证矿山每月派员至少巡查1次，对重点矿山巡查2次以上，其中至7月底，先后对佳达公司沙坡镇仙山村三台山滑石矿巡查检查8次；现场检查的主要事实安全生产主体责任情况，安全生产制度和相关岗位制度及人员配备是否齐全和落实到位，是否发挥作用，是否存在不按经批准的开发利用方案开采，对石、废渣、尾砂等固体废弃物是否乱堆乱放，存在着重大安全隐患，矿区开采面、地质灾害隐患点、加工场所、蓄水池等危险区域是否落实有安全防护事故调查组认为陆川县自然资源局对该起事故的发生不负相关责任，履职到位。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

（一）事故责任人员（4人）。

庞海锋，佳达公司维修工人，安全意识淡薄，未能熟练掌握维修颚式破碎机所需要的安全生产知识和安全操作技能，未做好安全保护措施，在维修承过程中操作不当，导致其被破碎机弹出的皮带轮砸伤经医院抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已经死亡，不再追究相关责任。

邝春林，佳达公司维修班组长，负责维修作业现场指挥、组织工作，安全意识淡薄，未能熟练掌握维修颚式破碎机所需要的安全生产知识和安全违章指挥行为，对事故的发生负有责任。建议佳达公司依据公司有关规定对其进行问责处理，并将处理结果报陆川县应急管理局。

李学军，佳达公司安全员，未认真履行安全监管职责，未能及时排查生产安全事故隐患，未组织拟定颚式破碎机维修安全操作规程，未及时制止挥、违规操作的行为，安全管理不到位，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（五）⑤、（六）议由陆川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定⑥，依法对其进行行政处罚。

---

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定：“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；依照刑法有关规定追究刑事责任。”

李海强，佳达公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织拟定颚式破碎机维修安全操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，安全事故隐患，对该起事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定⑦，建议陆川县应急管华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定⑧，依法对其进行行政处罚。

（二）事故责任单位（1个）。

佳达公司未落实安全生产主体责任，未制定机械维修安全操作规程，未督促作业人员严格按照操作规程进行作业，安全生产教育和培训不到位，未掌握本职工作所需的安全生产知识和安全操作技能，现场管理不到位，作业现场未安排安全员到现场检查，未制止和纠正违章指挥、违规操作的行为，未做好安全防护措施。其行为违反了违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款规定⑨，建议陆川县应急管理局依据《中安全生产法》

第一百一十四条第（一）项规定⑩，依法对其进行行政处罚。

---

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，安全事故隐患；”

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

⑨《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

⑩《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

六、事故防范和整改措施建议

（一）佳达公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产管理条例》等法律法规要求，要认真汲取事故教训，认真分析结事故经验，举一反三，有效遏制各类事故发生；要建立健全所有工种、岗位、作业安全操作规程，并且要求员工严格执行；要加大对员工的教训培训力

增强员工的安全意识，切实提高员工的自我保护和防范事故的能

力，使每位员工真正熟练掌握本职工作所需的安全生产知识和安全操作技能；企业负责人和安全管理人员，要认真履职安全管理职责，严格贯彻落实有关法律、法规和各项规章制度，认真督促和检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故。

（二）沙坡镇人民政府、陆川县应急管理局、陆川县自然资源局要认真汲取事故教训，举一反三，结合全县重大事故专项排查整治2023行动，深入排查治理工作，督促企业严格落实安全生产主体责任，着力提升安全管理能力。

陆川佳达投资置业有限公司

“8.4”一般物体打击死亡

事故调查组

2023年10月13日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体